

1500190-13.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... possibilidade de aplicação do privilégio nas hipóteses de qualificadora de ordem objetiva. Assim dispõe a súmula do C. STJ:

Súmula 511/STJ: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500190-13.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500190-13.2022.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152162/2022 - DEL.POL.LEME, 25378582 - DEL.POL.LEME, 2152162 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 04 de junho de 2022, por volta das 14h40min, na Rua Carlos Francisco Sbarai, 190, Alto da Nova Santa Rita, nesta cidade e comarca de Leme/SP, tentou subtrair, para si, mediante escalada, uma picareta, avaliada em R\$ 46,50; e uma cavadeira trado, tipo broca, avaliada em R\$ 193,33 (Auto de Avaliação de fl. 38), pertencentes a Reinaldo Piccolo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se vítima e testemunha, interrogando-se o acusado ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela

condenação. A Defesa, por sua, vez advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo auto de avaliação (fls. 38/40), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 43/44), pelo laudo pericial (fls. 76/79) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima REINALDO PICCOLO, em juízo, narrou que, no dia dos fatos, foram pegas algumas ferramentas de uma casa que construía. Para ingresso no imóvel, foi necessário pular um muro de 5/6 metros de altura. Tinha acabado de chegar quando o vizinho o avisou da ocorrência. Um vizinho quem chamou a polícia. A polícia prendeu o acusado ainda nesta construção.

RONALDO DE GODOY, policial militar, em juízo, contou que, no dia dos fatos, foi acionado via COPOM para atendimento de ocorrência de furto de uma residência em obras. No local, o solicitante era um vizinho, dando conta de uma pessoa no interior do imóvel. Efetuou a prisão do réu no interior da obra. A rigor, após visualizá-lo no interior do imóvel, o chamou e ele pulou de volta para conclusão da prisão. Ele pulou um muro de 2 metros com arame farpado para furtar ferramentas da obra. Era um local de difícil acesso. No momento, ele já admitiu a prática do delito para a equipe policial. Dois equipamentos já estavam separados.

No mesmo sentido o testemunho do seu colega de farda ADÃO JOSIAS MARCHIORI em solo policial (fl. 4).

Em solo policial (fl 6), o réu MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ disse que é usuário de entorpecentes e que atualmente mora na rua. Precisava de dinheiro, então decidiu praticar o furto para conseguir dinheiro.

Em seu interrogatório em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Observa-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto aqueles prestados em juízo quanto os de solo policial, são uníssonos e coesos, descrevendo os fatos com clareza, sendo que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que referidas pessoas tivessem algum motivo para falsamente incriminar o acusado, motivo pelo qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Destaco que não há razão alguma para se afastar a força de convicção do depoimento do policial militar pelo fato exclusivo da testemunha pertencer ao quadro policial, porquanto "inexiste preceito legal que impeça ou proíba o policial de prestar depoimento em ação penal, mormente quando é o único que se achava no sítio da ação delituosa, sendo que seu informe judicial tem o mesmo valor probatório de um testemunho ofertado pelo cidadão comum". (RJDTACRIM - SP 21/118).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre os fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

Importante ressaltar que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria. Na lição de TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça" (Processo Penal, 3º vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Em casos como o trazido a julgamento, a jurisprudência é tranquila em reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a materialidade do delito. Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem subido valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados "ad satiem", pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes". (Apelação nº 1.195.769/4, Julgado em 15/06/2000, 15ª Câmara, Relator: Carlos Biasotti, RJTACRIM 49/112).

A propósito, nada há nos autos a infirmar o depoimento prestado pela vítima, sendo ele de grande valor probatório e isento de qualquer vício ou mácula. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer prova, mínima que seja, de que a vítima tivesse interesse em prejudicar o acusado.

Cabe anotar também que o acusado foi surpreendido enquanto praticava o delito, ainda no interior do imóvel em construção. Ainda, em solo policial, o réu confessou, admitindo o cometimento do delito (fl. 6).

Em atenção à tese defensiva, no caso dos autos, é inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que o valor dos bens subtraídos superaram 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (a saber: R\$ 1.212,00), consoante entendimento do C. STJ: AgRg no HC 697.655/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

Por outro lado, reconheço a qualificadora referente à escalada, à vista do laudo pericial do imóvel de fls. 76/79 somados aos relatos da vítima e de ambos os policiais militares, os quais narraram com clareza a forma de ingresso mediante escalada do muro do imóvel.

Sem prejuízo, estão preenchidos todos os requisitos do art. 155, § 2º do Código Penal, de forma que o réu faz jus ao reconhecimento do privilégio. Acerca do pequeno valor, é de se notar que a coisa subtraída valia menos de um salário mínimo vigente à data dos fatos. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO.

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória. 2. In casu, trata-se de réu reincente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Vale frisar, a este respeito, a possibilidade de aplicação do privilégio nas hipóteses de qualificadora de ordem objetiva. Assim dispõe a súmula do C. STJ: Súmula 511/STJ: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de furto qualificado-privilegiado.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização das penas, com observância ao sistema trifásico (artigo 68 do CP): O delito de furto qualificado é punido com reclusão 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Na primeira fase, observo que o acusado é primário e não ostenta Maus antecedentes (fls. 56/57 e 58/59). A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime de furto. Os motivos e as consequências do delito não ultrapassaram a gravidade natural do crime de furto. Assim, estabeleço a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, esta não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase, levando-se em conta que o crime ocorreu na forma tentada, será a reprimenda reduzida em 1/2, porquanto avançou o réu no iter criminis, tendo em vista que alguns dos bens já estavam separados para serem levados. Chega-se, pois, a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Além disso, reconhecido o privilégio, impõe-se a diminuição da pena em dois terços, na medida em que houve pronta restituição à vítima dos bens subtraídos.

Em conclusão, estabeleço para o réu a pena definitiva em 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, observado o parâmetro mínimo de 10 dias-multa no caput do art. 49 do Código Penal.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Considerando que o réu é primário, que o ilícito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que o acusado apresenta condições pessoais favoráveis, reputo que se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, inciso I e § 2º, do Código Penal). Desta maneira, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade. Deixo de conceder sursis em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, à luz da primariedade do agente e do montante da pena, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, 'c' e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para 1) CONDENAR o réu MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II e § 2º do Código Penal, à pena de 4 meses de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; e, 2) SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente na prestação de serviços à comunidade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Diante o resultado ora alcançado, revogo a prisão preventiva outrora determinada nestes autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; d) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação.

P. I. C.

Leme, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA